



Analyse

Encore un conflit routier ?

En 1996, pour la première fois, *“à cette échelle, les salariés du transport routier ont commencé à se dégager de la tutelle patronale pour répondre à l'appel unitaire de leurs organisations syndicales”*. À relire *“Routiers, les raisons de la colère”*, un livre collectif auquel j'avais alors prêté la main, j'ai le sentiment d'une curieuse permanence. Les mots clés sont les mêmes. L'épilogue du livre évoquait la construction européenne, le dumping social, les pavillons, la sous-traitance... Ce sont les salariés qui parlaient.

Certains organisations patronales tiennent un langage qui pourrait être le décalque de celui des salariés. Ce qui semble, comme une caricature, résumer une fois encore l'impossible dialogue que le réalisme rendra bien, à force de confrontations, possible. On ne peut rien comprendre sans regarder l'histoire des conflits du secteur et considérer sa singularité. Et on ne peut pas prendre conscience de ce que le secteur est certes sinistré mais, au final, bien moins que certaines industries. Tout simplement parce que le marché unique ne peut briser complètement l'espace. La banlieue de Gdansk n'est pas celle de Toulouse.

C'EST-À-DIRE ?

L'essentiel de la concurrence des pavillons “exotiques” (ceux des PECO,

moins chers) pèse sur le transport international d'ailleurs aussi bien chez nous que chez nos partenaires et, en premier lieu, le plus caboté d'Europe, l'Allemagne. L'international pèse mécaniquement de moins en moins pour nos entreprises et pour cause : en 1984, le pavillon étranger représentait 54 % de notre transport international routier. On est descendu à 44 % en 1992. Nous sommes aujourd'hui à près de 85 %. Du moins, si on considère ce qui est fait sous pavillon français et ne préjuge en rien de ce qui est laissé aux filiales situées à l'extérieur des frontières nationales. En revanche, le cabotage – qui pour être rigoureux doit être comparé au transport public national et seulement lui – représente en gros 5 % du transport international (donc hors international). Un chiffre certes important, mais “logique”,

à la mesure de la présence des pavillons étrangers acheminant nos importations.

PEUT-ON PARLER DE DUMPING SOCIAL ET DE CONCURRENCE DÉLOYALE ?

Le débat revient sans cesse, plus ou moins bien traité d'ailleurs. On oublie souvent en effet l'existence de la sous-traitance en direction des entreprises individuelles aussi bien chez nous que chez nos voisins. Mais la question qui revient sans cesse au premier plan est celle de la compétitivité du pavillon français. Et qui plus est on parle à la fois de la concurrence légale et de la fraude. La fraude est toujours perturbante, comme l'est d'ailleurs la fraude fiscale, son ampleur provoquant nécessairement un sentiment profond et légitime d'injustice. Le niveau de fraudes

détectées au détriment des organismes de Sécurité sociale a atteint plus d'un demi-milliard d'euros en 2012. La fraude sur la TVA est estimée à 10 milliards d'euros. Faux papiers, travail illégal, fraudes diverses pèsent nécessairement sur les conditions de concurrence. Mais ce que vise principalement l'organisation patronale de PME, c'est bien entendu – et c'est légitime – l'absence d'harmonisation des conditions de concurrence en Europe et donc pour l'essentiel les écarts relevés dans les différentes charges – fiscales et sociales – et dans les règles (durée de travail) comme si d'ailleurs la cohabitation entre travail salarié et non-salarié n'existait pas. Il faut cependant faire un peu le tri là-dedans. En premier lieu parce que, harmonisation des taux ou pas, les différences de niveau de vie existent et, jusqu'à une convergence relative, demeureront. Soyons très clairs. Cette différence existe aussi à l'intérieur des frontières des différents États. L'unicité est illusoire, sauf pour le revenu plancher et s'il existe un dispositif de type Smic européen. Illusion ? Espoir ? Voire. Mais il est juste de considérer que l'absence d'harmonisation fiscale et sociale ne peut que provoquer des dés-

équilibres. Des déséquilibres qu'on relève d'ailleurs pour toutes les branches et de manière criante pour les capitaux en mal de paradis.

QUE SAIT-ON DE LA SITUATION ACTUELLE ?

C'est un grand bazar ! Ça fait bien une trentaine d'années que cette question est régulièrement posée à cela près que le “bazar” est devenu plus grand et encore plus désordonné. L'Europe, au lieu de se conforter dans sa convergence, a choisi de s'élargir vite et beaucoup. Il y a vingt ans, la crainte était celle de l'Espagnol, il y a trente ans du Batave, aujourd'hui du Polonais, ou du Roumain, sauf que les écarts de conditions de concurrence concernent plus de pays, dans un contexte de croissance moins “positif”. Et que les informations sont toujours passablement difficiles à prendre pour argent comptant. *Transport Info* a livré (*TI* n° 483) des données tirées d'études menées par le CNR pour accréditer l'idée d'une cherté pénalisante – d'origine sociale (durée de travail, charges) – du “pavillon français”. Je connais bien ces études, toujours compliquées à mener en se référant à des bases statistiques et des méthodologies différentes. L'OTRE prétend

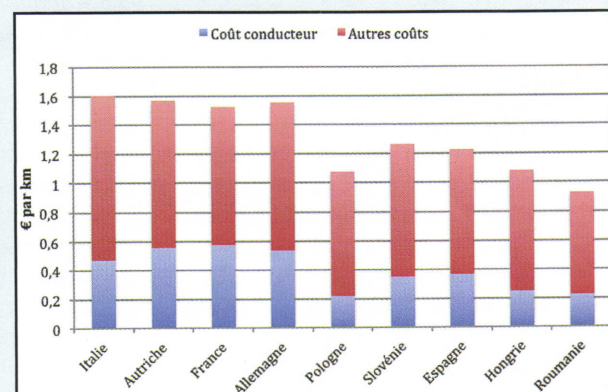


Schéma 1. Comparaison janvier 2013.

que la France connaît une déperdition de 30 % des heures de travail. Les enquêtes menées par l'administration française livrent pour les grands routiers une moyenne hebdomadaire de 48 h 15 de temps de service. Est-ce à dire que la durée est de plus de 63 heures pour les "autres" ? Ou que le nombre de semaines travaillées est supérieur à due proportion ? Les chiffres publiés donnent 1 546 heures conduites par an pour un grand routier français. Un ordre de grandeur qui représenterait autour de 56 % du temps de service potentiel. Pourquoi ? Je ne sais. Pour continuer cette analyse, je me suis penché, comme je le fais souvent, sur des données étrangères. Celles publiées par l'*Albo degli Autotrasporti* (Italie) qui livre deux rapports, l'un consacré à la confrontation des coûts et l'autre à la fiscalité et débouche sur un comparatif entre pavillons pour 2013. Les résultats sont les suivants en prenant une vitesse moyenne de 50 km/h pour l'ensemble des pavillons (Schéma 1). Les données italiennes n'accréditent pas une exception française, sauf que la part prise par le coût du conducteur y est plus élevée qu'ailleurs, sensiblement comme les Allemands et les Autrichiens. Les écarts de coût, d'ail-

On peut toujours modifier les assiettes de nos charges, impôts, taxes, pour favoriser la compétitivité du pavillon français.



leurs confirmés par les autres études émanant d'autres pays, concernent donc essentiellement les pays "créateurs" de l'UE. Un écart demeure avec l'Espagne (20 % environ) et est maximal avec les PECO (30 à 40 %).

QUELLES CONSÉQUENCES ?

Cela ne peut être que déstabilisant et contaminer les relations au sein des entreprises. On retrouve chez nous comme chez nos voisins du "premier cercle" une pénétration croissante des pavillons des PECO en transport international, montrée du doigt aussi bien en Allemagne qu'en Belgique ou en Italie par exemple. Sous trois formes : l'international – logique –, le cabotage légal et le transport "illé-

gal" organisé, ou pas d'ailleurs, par des opérateurs français (Schéma 2). L'effet déstabilisant sur le marché intérieur est, bien entendu, variable selon les secteurs et les régions. Mais aucune étude n'est disponible pour en juger et a fortiori internationale. Il est possible de distinguer a priori l'impact sur les transports internationaux et celui sur le transport intérieur. Un indicateur existe, il s'agit des prix de transport constatés. Les indices suivis depuis 2005 mettent en évidence une différence d'évolution des prix selon qu'il s'agit de régional, de national ou de l'international – en particulier pendant la crise de 2009-2010. Depuis 2012, les prix internationaux ont tendance à augmenter

plus vite, ce qui conduit à une convergence des indices à la fin de 2014. Il reste que ces données ne me semblent pas refléter une "contamination" particulière du marché intérieur par le marché international (Schéma 3). Tout cela laisse un peu perplexe. Les phénomènes sont réels, mais leur nature et leur ampleur mériteraient une analyse plus précise avant de les convoquer au beau milieu des rapports entre syndicats et organisations patronales.

ET D'AILLEURS POUR QUOI FAIRE ?

C'est la première question. On ne peut pas exiger des salariés de ne plus rien demander tant que demeurerait une concurrence déloyale ni, par un mouvement solidaire, contribuer à imposer une solution miracle. Que personne, d'ailleurs, ne propose. Négocier, c'est accepter l'objet de la négociation. Le point de départ est au contraire l'opposition entre une exigence nécessairement floue et sans lendemain et une revendication concrète. Cela n'est bien évidemment pas soutenable. La priorité, c'est donc de négocier. À plus long terme se posera la question de savoir comment sortir de la situation qu'on pressentait il y a 20 ans. La réalité politique et

historique devrait hélas conduire à modérer les illusions. Transformer l'Union européenne en fédération (ce qui ne suffirait pas tout à fait d'ailleurs) est semble-t-il illusoire. Tout juste pourrait-on espérer constituer un "noyau dur" plus intégré. Et on ne peut d'un coup élever le niveau général de vie de la Pologne ou de la Roumanie. Il faudra du temps. On peut toujours modifier les assiettes de nos charges, impôts, taxes, pour favoriser la compétitivité du pavillon français. En gros augmenter les charges payées par tous pour diminuer celles payées par nos entreprises. Moins de charges sur le travail mais plus sur la circulation routière, le carburant étant plus problématique. D'où une réforme radicale du système autoroutier et routier. Là aussi, il faut un peu de temps et surtout de la suite dans les idées et pas trop de "court-termisme". Et une réflexion, peut-être, sur les distorsions entre salariat et non-salariat débouchant, pour une fois, sur du concret pratique. Hélas ! le temps passant, j'ai l'impression que de commission en commission, de groupe de travail en groupe de travail (je n'arrive plus à les compter), rien, finalement, ne bouge.

PATRICE SALINI

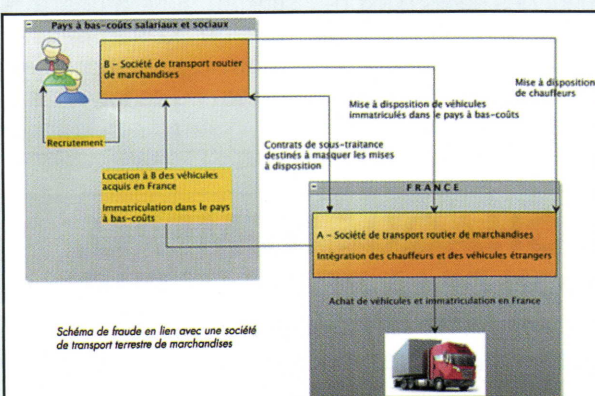


Schéma 2. Modèle de fraude relative au transport routier.

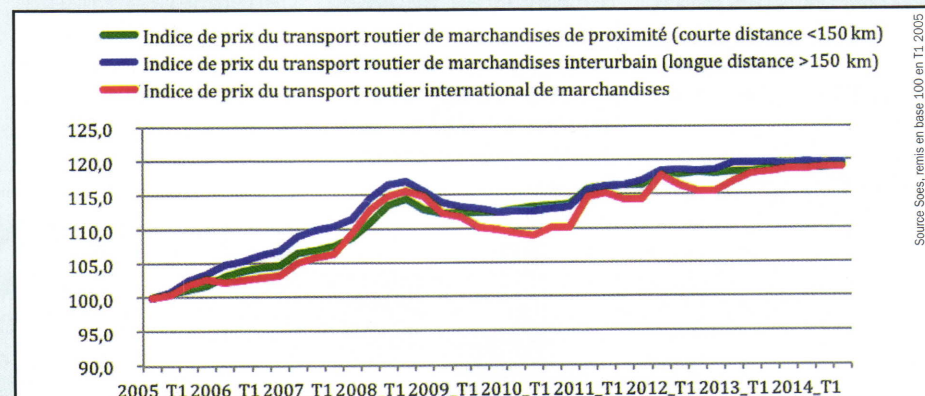


Schéma 3. Évolution des prix de transport.